GOB-08 · Gobierno digital y transparencia

Ley que crea el Programa de Municipalidades Digitales y los servicios digitales compartidos para el cierre de la brecha digital subnacional

Crea un catálogo de servicios digitales compartidos que la PCM provee gratuitamente a gobiernos regionales y locales, establece un índice de madurez digital subnacional y precisa que la transformación digital es financiable con FONCOMUN y canon como inversión pública.

Comisión sugerida: Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado (+ Presupuesto y Cuenta General de la República) · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** medio · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Transformación Digital, Reforma Del Estado, Desarrollo Rural

I. Exposición de motivos

Las municipalidades son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano (licencias, arbitrios, registro civil, catastro, programas sociales), pero también el de menor capacidad digital. El país tiene más de 1 800 municipalidades, muchas de ellas rurales con escaso personal técnico, presupuestos limitados y conectividad precaria: según el INEI, en el primer trimestre de 2026 solo el 25,0% de los hogares rurales tenía acceso a Internet, frente al 82,7% en Lima Metropolitana. El modelo actual exige que cada municipalidad compre o desarrolle por su cuenta sistemas de trámite documentario, mesa de partes digital, licencias o recaudación, lo que multiplica costos y genera soluciones que no interoperan. El DS 029-2021-PCM ya ofrece plataformas nacionales (GOB.PE, Mesa Digital Perú, PÁGALO.PE, Nube Perú, software público), pero no existe una obligación de proveerlas como servicio compartido llave en mano a los gobiernos subnacionales, ni un instrumento de medición pública de su madurez digital, ni claridad sobre el uso de recursos determinados (FONCOMUN, canon) para estos fines. España (Ley 40/2015, transferencia de tecnología entre administraciones) y Chile (Ley 21.180, aplicable a municipalidades) muestran la ventaja de soluciones compartidas sobre desarrollos aislados.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE MUNICIPALIDADES DIGITALES Y LOS SERVICIOS DIGITALES COMPARTIDOS PARA EL CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL SUBNACIONAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto crear el Programa de Municipalidades Digitales, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, para reducir la brecha de transformación digital de los gobiernos regionales y locales mediante servicios digitales compartidos, asistencia técnica y medición pública de resultados.

Artículo 2. Servicios digitales compartidos

2.1 La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba y mantiene un Catálogo de Servicios Digitales Compartidos, que comprende como mínimo: mesa de partes y trámite documentario electrónico, casilla electrónica, pagos en línea, licencias de funcionamiento y edificación, portal institucional en GOB.PE y alojamiento en la nube.
2.2 Los servicios del Catálogo se proveen sin costo de licencia a los gobiernos regionales y locales, bajo modalidad de servicio, y se basan preferentemente en software público peruano.

Artículo 3. Adhesión

3.1 Las municipalidades distritales con población menor al umbral que fije el reglamento utilizan preferentemente los servicios del Catálogo y solo pueden contratar soluciones equivalentes cuando acrediten, mediante informe técnico, mejores condiciones de costo y funcionalidad.
3.2 Las demás municipalidades y gobiernos regionales pueden adherirse voluntariamente.

Artículo 4. Índice de Madurez Digital Subnacional

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elabora y publica anualmente, en formato abierto, el Índice de Madurez Digital Subnacional por gobierno regional y municipalidad, que mide servicios digitales disponibles, interoperabilidad, capacidades del personal y satisfacción ciudadana.

Artículo 5. Asistencia técnica territorial

La Presidencia del Consejo de Ministros conforma equipos de asistencia técnica por macrorregión, en coordinación con los gobiernos regionales, para la implementación de los servicios compartidos, priorizando a las municipalidades con menor puntaje en el Índice.

Artículo 6. Financiamiento con recursos determinados

Precísase que las inversiones en transformación digital de los gobiernos regionales y locales, incluida la adopción de los servicios digitales compartidos, la digitalización de archivos y el equipamiento asociado, pueden financiarse con recursos del Fondo de Compensación Municipal y del canon, siempre que se formulen como inversiones conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a la normativa de cada fuente.

Artículo 7. Incentivos

El Ministerio de Economía y Finanzas puede incorporar metas de transformación digital vinculadas al Índice de Madurez Digital Subnacional en los programas de incentivos a la mejora de la gestión municipal, conforme a la normativa presupuestal.

Artículo 8. Interoperabilidad obligatoria de los servicios

Los servicios digitales compartidos interoperan con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y con los sistemas nacionales de identidad, registros y pagos, de modo que el ciudadano realice trámites municipales sin presentar información que el Estado ya posee.

Primera. Disposición Complementaria Final

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa (90) días hábiles, con refrendo de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Segunda. Disposición Complementaria Final

La implementación del Programa se financia con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los gobiernos regionales y locales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

La primera edición del Índice de Madurez Digital Subnacional se publica dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia del reglamento y sirve como línea de base.

III. Análisis costo-beneficio

Genera costos para la PCM (operación y soporte de los servicios compartidos y equipos de asistencia técnica), que se cubren con su presupuesto institucional y pueden requerir priorización presupuestal en leyes anuales. Para las municipalidades, el efecto neto esperado es de ahorro, al sustituir compras individuales de sistemas por servicios sin costo de licencia. Beneficios: economías de escala, estándares comunes e interoperables, menor dependencia de proveedores locales, trámites municipales en línea en zonas hoy no atendidas y medición pública que orienta la asignación de recursos. La precisión sobre FONCOMUN y canon no crea gasto nuevo: aclara el uso de recursos ya transferidos. Costo fiscal estimado: medio.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa el Decreto Legislativo 1412, la Ley 27972, la Ley 27783, la Ley de Canon (Ley 27506) y el régimen del Fondo de Compensación Municipal (Decreto Legislativo 776), precisando el uso de recursos determinados para inversiones en transformación digital.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos el 70% de las municipalidades distritales usan como mínimo tres servicios del Catálogo de Servicios Digitales Compartidos y el puntaje mediano del Índice de Madurez Digital Subnacional mejora respecto de la línea de base.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 (modificado, entre otros, por los DS 075-2023-PCM y 098-2025-PCM) — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27972.pdf

• Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27783.pdf

• Ley 27506, Ley de Canon — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27506.pdf

• Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal (Fondo de Compensación Municipal) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00776.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• España: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 155-158: interoperabilidad, reutilización de sistemas y transferencia de tecnología) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

• Chile: Ley 21.180, de Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

• Brasil: Lei 14.129/2021, Lei do Governo Digital — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm

Fuentes

• INEI, nota de prensa: el 62,7% de los hogares tuvo conexión a Internet en el I trimestre de 2026 — https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1412359-el-62-7-de-los-hogares-del-pais-tuvo-conexion-a-internet-entre-los-meses-de-enero-y-marzo-de-2026

• PCM, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (portal) — https://www.gob.pe/gobiernodigital

• Portal de Software Público Peruano — https://www.softwarepublico.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-08.html